2026
아동학대 예방교육
가이드북

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

국가아동권리보장원

2026
아동학대 예방교육
가이드북



2026
아동학대 예방교육
가이드북

아동학대 예방교육 안내 목차

제 1장 '아동학대 예방교육' 이란 5
1. '아동학대 예방교육' 한 눈에 보기 5
2. 아동학대 예방교육 흐름도 6

제 2장 아동학대 예방교육 실시 방법 9
1. 교육 대상 확인하기 9
2. 교육 방법 12
3. 결과 제출 14
4. 교육 미실시 18

제 3장 자주 묻는 질문 20
1. 아동학대 신고의무자 교육 20
2. 공공부문 아동학대 예방교육 27

제 4장 참고 자료 34
1. 「아동복지법」 제26조 34
2. 「아동복지법」 제26조의2 34
3. 「아동복지법」 시행령 제26조 34
4. 「아동복지법」 시행령 제26조의2 35
5. 「아동복지법」 제75조 36
6. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 36
7. 「아동복지법」 제65조의2 37
8. 「아동복지법」 제68조 38
9. 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조~13조 38
10. 결과보고서 공통양식 41
11. 콘텐츠 승인 요청 양식 43

제1장

‘아동학대 예방교육’ 이란

아동학대 예방교육 가이드북

1. ‘아동학대 예방교육’ 한 눈에 보기
2. 아동학대 예방교육 흐름도

1 ‘아동학대 예방교육’ 한 눈에 보기

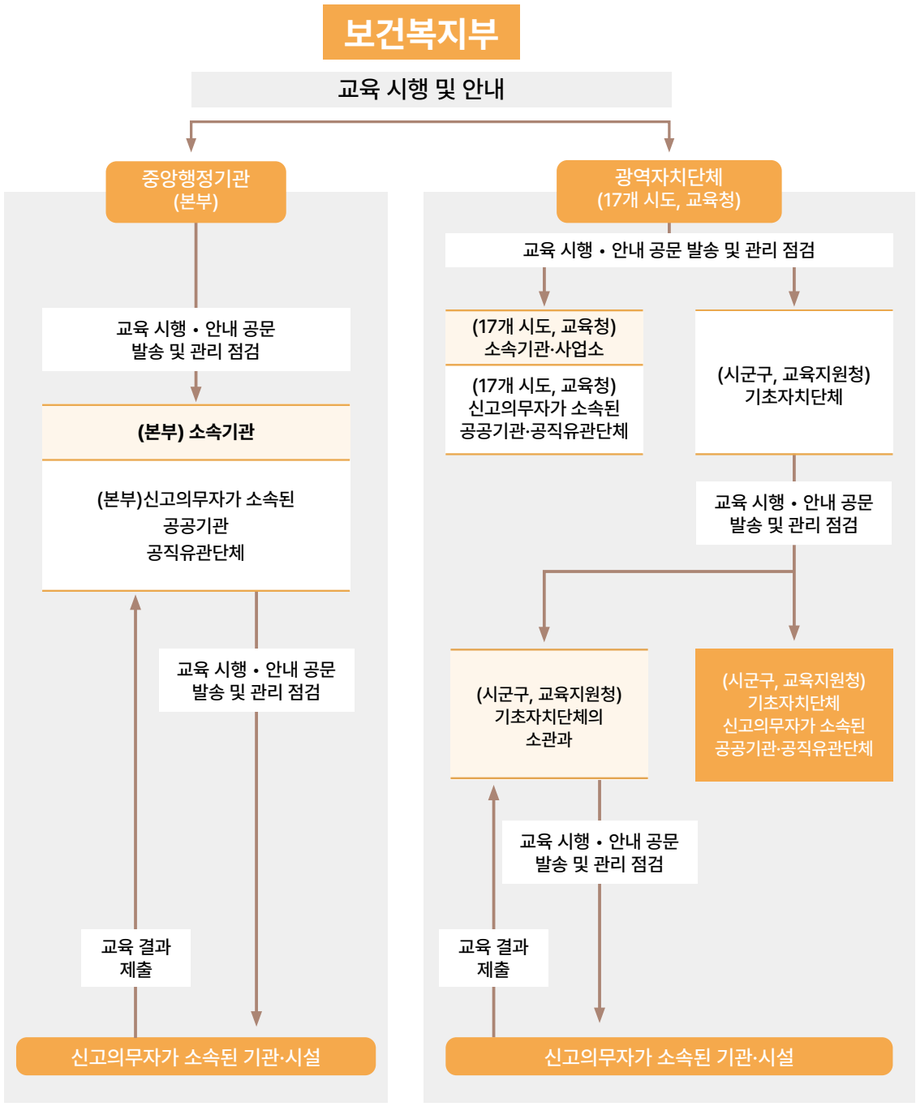
구분	아동학대 예방교육
관련 법령	「아동복지법」 제26조, 제26조의2, 제75조 「아동복지법」 시행령 제26조, 제26조의2 「아동학대범죄의처벌등에관한특례법」 제10조 등
교육 목적	❶ 아동학대를 쉽게 발견할 수 있는 직종에 종사하는 사람들이 직무 수행 과정에서 아동학대 범죄를 알게된 경우나 그 의심이 있는 경우 시도, 시군구 또는 수사기관 등에 즉시 신고할 수 있도록 함 ❷ 공공부문 종사자의 아동학대에 대한 인식을 제고하고 신고를 독려함
교육 대상	❶ [신고의무자] 27개 직군 종사자 ❷ [공공부문] 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 대통령령으로 정하는 공공단체
교육 실시	연 1회, 1시간 이상 교육 이수 ※ 신고의무자이면서 공공부문 대상자인 중복 교육 대상자의 경우에도 연 1회, 1시간 이상 단, 결과 제출은 신고의무자·공공부문 각각 제출
교육 내용	아동학대 신고의무자 교육 / 공공부문 아동학대 예방 교육 ❶ 아동학대 예방 및 신고의무자 관한 법령 / ❶ 아동학대 예방에 관한 법령 ❷ 아동학대 발견 시 신고 방법 / ❷ 아동학대의 주요 사례 ❸ 피해아동 보호 절차 등 / ❸ 아동학대 발견 시 신고 방법
교육 방법	❶ 개별 온라인 교육(보건복지부 위탁 8개 교육 기관, 보건복지부 자료 및 승인자료 탑재 기관 등) ❷ 집합 온라인 교육(보건복지부 제공 영상 다운로드 활용 교육) 인터넷 접근에 어려움 있는 예외적 상황에서만 활용할 것을 권고하며 교육계획 시 사유 밝힐 것 ❸ 집합 강사 교육(자격 요건을 갖춘 강사 교육)
이수 증빙자료	교육이수 기안문, 이수증, 서명부 등 교육 이수를 관리기관 담당자가 확인할 수 있는 자료
결과보고	공통양식 결과보고서 작성 (실시기관용 결과보고서 작성) 결과보고서 및 교육 이수 증빙자료 제출(소속된 상위기관 및 관리 기관으로 증빙자료와 함께 제출)
실적등록	실적 취합 등록 기관에서 관리 대상기관 결과보고서를 취합하여 한 장의 결과보고서로 작성 내부결재공문과 취합 작성한 결과보고서를 아동학대 예방교육 실적관리시스템에 등록
과태료	신고의무자가 소속된 기관·시설의 장이 소속 신고의무자에게 신고의무 교육을 매년 1시간 이상 실시하지 않은 경우, 해당기관·시설의 장은 300만 원 이하의 과태료 부과 대상. 과태료 결정 및 부과 주체는 「아동복지법」 제75조제4항에 따름
문의처	▶ 「아동복지법」 및 동법 시행령의 교육 방법 및 교육제도 전반 → 보건복지부 보건복지상담센터 (129) ▶교육 방법, 동영상 자료 다운로드 및 탑재, 실적관리 시스템 입력 등 교육 결과 제출 문의 → 아동학대 예방교육 실적관리 콜센터 (1800-1391)

2 아동학대 예방교육 흐름도

■ 아동학대 예방교육 시행 체계

◉ 아동학대 신고의무자 교육 시행 체계

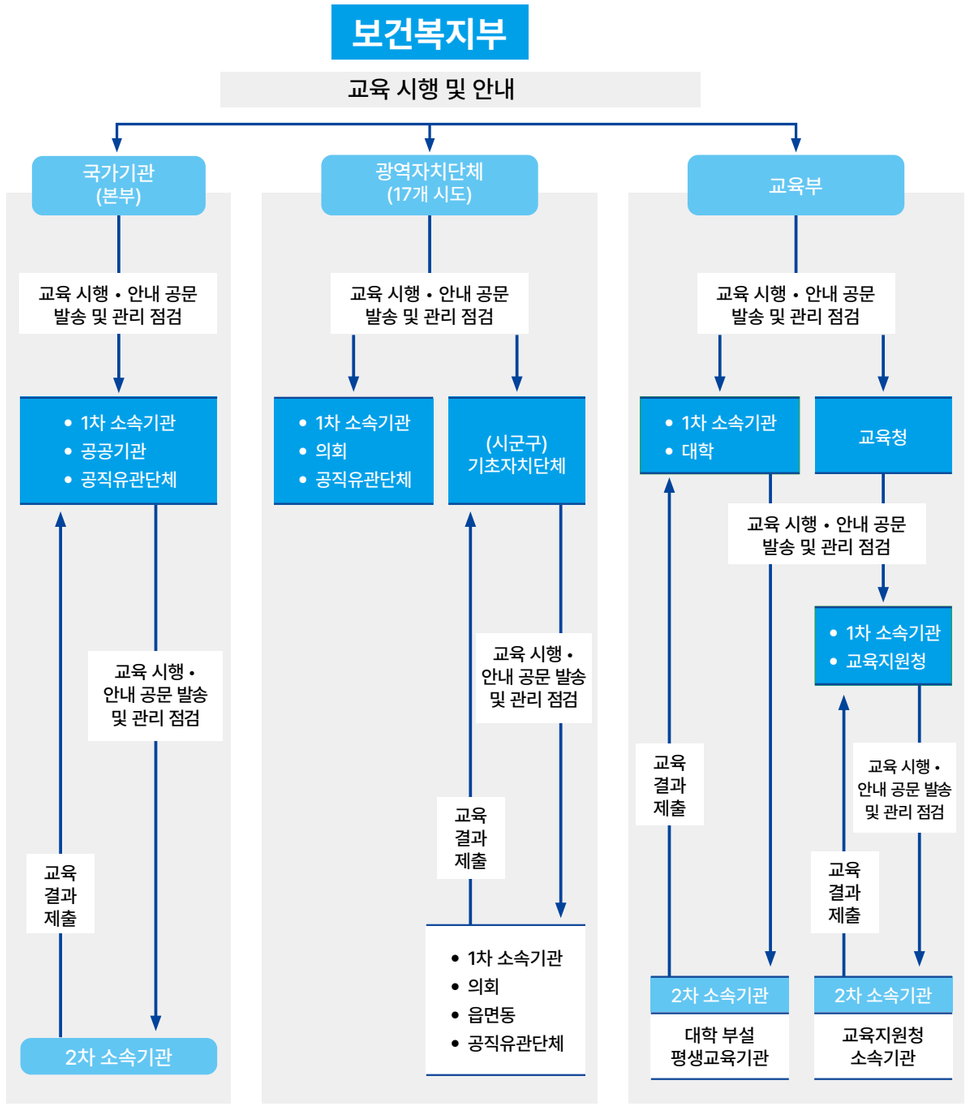
아동학대 신고의무자 교육



■ 공공부문 아동학대 예방교육

◉ 공공부문 아동학대 예방교육 시행 체계

공공부문 아동학대 예방교육



제2장

아동학대 예방교육 실시 방법

아동학대 예방교육 가이드북

1. 교육 대상 확인하기
2. 교육 방법
3. 결과 제출
4. 교육 미실시

1 교육 대상 확인하기

1. 교육 대상 확인하기

(1) 아동학대 신고의무자 교육 대상

■ 교육 대상

◉ 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제2항에 명시된 신고의무자로 총 27개의 직군에 종사하는 자

아동학대 신고의무자 27개 직군

법률명(약칭)	신고의무자	법률명(약칭)	신고의무자
아동복지법	• 국가아동권리보장원, 가정위탁지원센터의 장과 종사자 • 아동복지시설의 장과 종사자 • 아동보호전문기관의 장과 그 종사자	영유아보육법	• 육아종합지원센터의 장과 종사자 • 어린이집의 원장 등 보육직원 • 한국보육진흥원(중앙육아종합지원센터)의 장과 그 종사자 (어린이집 평가 업무를 수행하는 사람)
	• 아동복지전담공무원 • 취약계층 아동에 대한 통합서비스지원 수행인력(드림스타트)	유아교육법	• 유치원의 장과 종사자
가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법	• 가정폭력 관련 상담소 • 가정폭력피해자 보호시설의 장과 종사자	초·중등교육법 대안교육기관에 관한 법률 초중등교육법 시행령	• 학교의 장과 종사자 • 대안교육기관 • 대안교육 위탁 교육 기관
건강가정기본법	• 가족센터의 장과 종사자 • 건강가정지원센터의 장과 종사자	학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률	• 학원의 운영자·강사·직원 • 교습소의 교습자 · 직원
다문화가족지원법	• 다문화가족지원센터의 장과 종사자	의료법	• 의료기관의 장과 의료인 · 의료기사 • 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활 지원센터
한부모가족지원법	• 한부모가족복지시설의 장과 종사자	청소년기본법	• 청소년시설 ·청소년단체의 장과 종사자 • 체육시설(민간·공공)
사회보장급여의이용·제공 및 수권자 발굴에 관한 법	• 사회복지전담공무원	청소년보호법	• 청소년보호·재활센터의 장과 종사자
사회복지사업법	• 사회복지시설의 장과 종사자		
성매매방지 및 피해자 보호 등에 관한 법	• 성매매방지지원시설 • 성매매피해상담소의 장과 종사자	장애인복지법	• 장애인 복지시설의 장과 종사자로서 시설에서 장애 아동에 대한 상담·치료· 훈련 또는 요양 업무를 수행하는 사람
성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법	• 성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호 시설의 장과 종사자 • 성폭력피해자통합지원센터의 장과 종사자	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법	• 정신건강 복지센터, 정신의료기관, 정신요양시설 • 정신재활시설의 장과 종사자
119 구조· 구급에 관한 법	• 구급대원	아이돌봄 지원법	• 아이돌봄사
응급의료에 관한 법	• 응급의료기관 등에 종사하는 응급구조사	국내입양에 관한 특별법, 국제입양에 관한 법률	• 입양업무 위탁기관

■ 이수 기간 및 시간

아동학대 신고의무자 교육 대상 소속 시설 및 기관 ▷▶ 시설 및 기관 아동학대 신고의무자 교육 대상

교육 실시 및 시행

기 간	매년 1월 1일~12월 31일
요 건	1회, 1시간 이상 교육 수강

(2) 공공부문 아동학대 예방교육 대상

■ 교육 대상

◉ 국가기관, 지방자치단체(교육청 포함), 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 대통령령으로 정하는 공공단체* 종사자

*「고등교육법」 제2조 각 호의 학교, 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체

◉ 학대 피해 아동의 조기 발견 및 보호를 위해 「아동복지법」 제26조의2에 명시된 기관과 단체의 장은 소속 직원을 대상으로 아동학대의 예방과 방지를 위한 교육을 연 1회 이상 실시하여 아동학대에 대한 인식을 제고하고 아동학대 의심 신고를 독려

「아동복지법」 제26조의2에 근거

국가기관 지방자치단체
(교육청, 교육지원청 포함)



공공기관
(공공기관의 운영에 관한 법률)



대통령령 공공단체
(「고등교육법」 제2조 각 호의 학교, 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직 유관단체-한국은행 등)



■ 이수 기간 및 시간

공공부문 아동학대 예방교육 대상 소속 기관의 장 ▶▶ 시설 및 기관 공공부문 아동학대 예방교육 대상

교육 실시 및 시행

기 간	매년1월1일 ~ 12월31일
요 건	1회, 1시간 이상 교육 수강

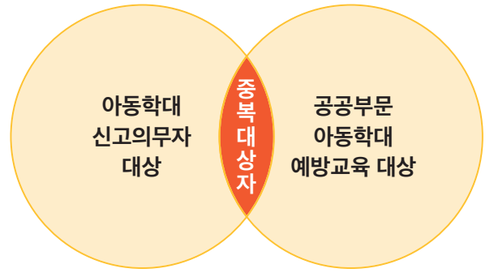
(3) 중복 대상자

■ 교육 대상

◉ 대상

• 공공부문 아동학대 예방교육 대상(「아동복지법」 제26조의2)이자 동시에 아동학대 신고의무자 교육 대상(동법 제26조)

* 공통 직군 예시 : 대학내 평생교육기관, 국가기관 및 지자체 도서관·박물관 등 종사자, 보건소 의료인 및 의료기사, 교육부 관리감독기관의 국립대학병원 의료인 및 의료기사 등



◉ 중복 대상자 예시

부처명	기관유형	해당기관
복지부	통합서비스 수행기관	드림스타트
	국가아동권리보장원	국가아동권리보장원
	아동복지전담 공무원	「아동복지법」 제13조에 따른 아동복지전담공무원 (시도, 시군구, 읍면동)
	사회복지전담 공무원 (사회복지직렬공무원)	사회복지전담 공무원(시도, 시군구, 읍면동)
	응급구조사	대형병원 응급의료기관, 구급차 등의 운영자 및 응급구조사
	한국보육진흥원	중앙육아종합지원센터
	의료기관	대학병원, 지자체 의료기관 장과 의료인 (서울대학교병원, 강원대학교병원, 속초의료원, 강릉의료원 등) 아산병원,강북삼성병원 등의 민간병원은 신고 의무자만 해당이 됨 보건소의 장과 의료인 보건 진료소는 보건소와 달리 '농어촌 등 보건 의료를 위한 특별 조치법'에 근거한 기관으로 공공부문만 해당이 됨
	정신건강시설	보건소 소속 정신건강 복지센터
문체부	공연시설, 전시시설, 도시시설, 지역문화활동시설, 문화보급전수시설, 종합시설,체육시설	공무원 및 공공기관 종사자
과기부	과학관	
산림청	자연휴양림의 휴양시설, 수목원	
지자체	시민회관, 어린이 회관, 공원,광장, 고수부지 그밖의 이와 유사한 공용시설	
교육부	대학교 평생 교육원	평생교육원에 소속된 종사자
소방청	구급대원	구급대원

■ 이수 기간 및 시간

중복 교육 대상 소속 기관의 장 ▶▶ 시설 및 기관 교육 대상

교육 실시 및 시행

기 간	매년 1월 1일~12월 31일
요 건	1회, 1시간 이상 교육 수강

2 교육 방법

■ 교육 방법

개별 온라인 교육

보건복지부 위탁 8개 운영기관을 통한교육

보건복지부에서 제공하거나 승인한 교육영상을 탑재하여 진행한 교육 이수

① 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터 [전국민 대상]
② 나라배움터 [국가직, 지방직 공무원 등]
③ 서울시 평생학습포털 [전국민 대상]
④ 경기도 지식 [전국민 대상]
⑤ 중앙교육연수원 [교직원 등]
⑥ 중앙육아종합지원센터 e-러닝 [어린이집 종사자만 대상]
⑦ SSN 사회복지온라인 교육연수원(사회복지사 대상)
⑧ (사)대한병원협회(의료기관 대상)

집합 온라인 교육

보건복지부에서 제공하거나 승인한 교육교재(동영상)를 활용한 시청각 교육 인정

※ 인터넷 활용에 어려움이 있는 예외적인 분들만 활용할 것을 권고하며 교육계획 시 사유 밝힐 것

동영상 콘텐츠를 다운로드 하여 집합 시청각 교육

• 동영상 콘텐츠를 다운로드하여 집합 시청각 교육 실시 가능
※ 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버 교육센터의 교육 콘텐츠 (동영상) 신청(회원가입 필수)
→ 콘텐츠 다운로드를 통해 활용

집합 강사 교육

필수 자격 요건을 충족한 강사의 교육 강사 교육 시에는 국가아동권리보장원 실적관리시스템에서 제공하는 PPT 교육교재 등 다양한 교육자료 활용하여 지침에 맞게 실시할 때에 교육 이수 인정

강사의 자격 기준을 충족하는 강사가 집합(대면) 교육

• 강사의 자격 기준은 교육 운영 담당자가 확인하고, 강사 자격 기준이 충족되는지 불확실할 때에는 지자체의 소관과 담당자가 확인*
*「아동복지법」 제56조(권한의 위임 및 업무의 위탁) 교육 이수 여부의 주체는 지자체, 교육청

■ 아동학대 예방 (집합)교육 강사 자격 요건

< 아동학대 예방교육 강사 자격 요건 >

◉ **아래 사항 중 1개 이상의 자격 기준 충족 필요**
- 아동보호전문기관, 육아종합지원센터의 사례관리, 아동보호 등 관련 업무 종사자
- 국가 및 지자체, 공공기관 등의 아동학대 유관업무 담당자
- 중앙부처(지자체)의 장이 인정한 아동복지 관련 교육을 이수하고, 그 해당 기관의 장이 위촉한 전문강사
- 아동복지 유관기관의 정책개발, 상담 등 관련 업무 종사자로서 해당 경력이 3년 이상인자
- 아동복지 관련 분야의 박사학위 취득자
- 아동복지 관련 분야의 석사학위 취득 후, 3년 이상의 연구 또는 강의 경력자
- 아동학대 관련 광역전담의료기관 아동보호위원회 위원 및 간사

* 아동복지 관련이란 아동복지론, 아동상담, 아동발달, 청(소)년 발달, 아동복지방법, 아동복지실습, 아동심리(학), 아동복지발달사 등을 말함(「아동복지법 시행규칙」 별표4)

* 강사 자격 요건에 대한 확인과 판단은 지도·감독기관에서 함

※ (예외) 단, 복지부 별도 승인이 있거나 중앙부처/지자체에서 별도 강사자격 기준을 두고 아동학대 예방 관련 교육을 시행하는 경우 그 강사자격 기준을 적용할 수 있음

3 결과 제출

(1) 증빙자료

■ 각 신고의무자가 소속된 기관·시설 및 공공부문 기관에서는 결과보고서와 함께 아래 교육방법에 따라 증빙자료를 각 관할 취합기관에 제출

* 아래 증빙자료 목록을 준용하여 실적을 점검하되, 비대면 교육 등 교육 방식에 따라 일부 증빙요건 충족이 어려운 경우 해당 관리·감독 기관 책임하에 증빙요건 변경 가능

교육 실시 기관

교육방법별 이수 증빙자료 취합 (교육방법에 따른 증빙자료)

개별 온라인 교육	집합 온라인 교육	집합 강사 교육
① 이수증 ② 교육결과보고서 ③ 이수자 명단	① 내부기안:교육계획, 교육결과 (교육사진(교육생과 교육영상 보이게), 참석자 서명부 첨부) ② 교육결과보고서 ③ 이수자 명단	① 내부기안:교육계획, 교육결과 (강사프로필 및 교육자료, 교육사진, 참석자 서명부 첨부) ② 교육결과보고서 ③ 이수자 명단

붙임 양식 결과보고서 작성
(공공부문, 신고의무자별 양식)

< 교육방법에 따른 증빙자료 목록 >

※ 개별 온라인 교육: 보건복지부 위탁 운영 기관*, 보건복지부 제공·승인 영상 탑재 기관 교육
* 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터, 나라배움터, 서울시 평생학습포털, 경기도 지식, 중앙교육연수원, 중앙육아종합지원센터 e-러닝, SSN 사회복지온라인 교육연수원, (사)대한병원협회
- 이수증
- 교육결과보고서
- 이수자 명단

※ 집합 온라인 교육: 보건복지부 제공·승인 영상을 활용하여 집합 시청하는 교육
- 인터넷 접근에 어려움이 있는 예외적 상황에서만 활용할 것을 권고하며 교육계획 시 사유 기재
- 내부기안: 교육계획, 교육결과(교육사진(교육생과 교육영상 보이게), 참석자 서명부 첨부)
- 교육결과보고서
- 이수자 명단

※ 집합 강사 교육: 강사 자격 요건을 갖춘자가 강의를 진행하는 교육
- 내부기안: 교육계획, 교육결과(강사 프로필 및 교육자료, 교육사진, 참석자 서명부 첨부)
- 교육결과보고서
- 이수자 명단

(2) 아동학대 신고의무자 교육 결과제출 및 실적등록

■ 제출

아동학대예방교육 실적관리시스템 신고의무자 등록
▶전산 제출 서류 : 취합용 결과보고서와 내부결재공문만 등록
▶이수증 등 증빙자료는 기관 보관

취합용 결과보고서 작성하여 **내부결재공문**과 함께 시스템에 실적등록

광역자치단체 (17개 시도) 소관과 담당자	보건소 소관과 담당자	기초자치단체 (시군구) 소관과 담당자	교육청 소관과 담당자	교육지원청 소관과 담당자	신고의무자 소속 공직유관단체 담당자	시도 소방본부	대학교 부설 평생교육원

관할지 · 상위기관 담당자에게 실시기관용 결과보고서 · 이수증빙자료 제출

교육방법별 이수 증빙자료 취합 (교육방법에 따른 증빙자료)

직접 등록

◉ 지자체 시도, 시군구, 보건소, 교육청·교육지원청 등의 신고의무자가 소속된 각 직군 담당 공무원이 신고의무자 대상 기관 및 시설 결과제출 검수와 국가아동권리보장원 실적관리시스템 실적취합 등록
◉ 신고의무자가 소속된 2차 소속기관의 1차 소속기관(상위기관)의 담당자 실적등록
◉ 국가아동권리보장원, 한국보육진흥원(중앙육아종합지원센터), 사회복지전담공무원(시도, 시군구), 보건소(보건소의 장과 의료인·의료기사), 대학교 부설 평생교육원 실적의 경우 상위기관 제출하지 않고 기관 담당자 직접 등록
◉ 사회복지전담공무원 등 공무원 신고의무자 실적인 경우는 아동학대 담당 부서 또는 각 지자체 인사팀에서 실적을 취합하여 등록
- 시도는 자체 사회복지전담공무원 실적을 취합하여 등록하고, 시군구는 소속 읍면동 사회복지전담공무원 실적을 포함하여 자체 실적등록
◉ 1차 취합 기관이 실적 등록하는 것이 원칙이나 중앙부처 소관과 또는 시도에서 자체 별도 계획을 수립하여 중앙부처 또는 시도에서 실적을 일괄 취합하여 등록하는 방식도 가능
◉ 구급대원 실적의 경우 관할 시도 소방본부에서 실적을 취합하여 입력

246개 지자체(17시도 및 229개 시군구)에서 27개 직군 담당자가 등록

교육 이수 후, 결과보고서를 작성하여 증빙자료와 함께 관계 행정기관의 장에게 제출 (관할 행정기관 담당자에게 제출)	행정기관의 장 지자체, 보건소, 교육청, 교육지원청, 시도 소방본부의 관할부서에서 취합	취합된 이수인원 등을 국가아동권리보장원 실적관리시스템에 등록
예시) 서울 서초구 소재 어린이집▶ 서초구청 어린이집 담당자에게 제출 (공문에 명시)	예시) [지자체] 서울 서초구청 보육지원과▶ 관할 소재지 어린이집 전체 실적 취합	예시) [지자체] 서울 서초구청 보육지원과 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록
서울 서초구 소재 민간병원▶ 서초구 보건소 담당자에게 제출 (공문에 명시)	[보건소] 서울 서초구 보건소 의료기관정책과▶ 관할 소재지 병원 전체 실적 취합	[보건소] 서울 서초구 보건소 의료기관정책과 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록
서울 서초구 소재 중학교▶ 서초구 교육지원청 담당자에게 제출 (공문에 명시)	[교육지원청] 서울 서초교육지원청 교육복지정책과▶ 관할 각종학교 취합입력	[교육지원청] 서울 서초교육지원청 교육복지정책과 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 입력
서울 서초구 소방서 119구급대▶ 서울소방재난본부 담당자에게 제출	[시도소방본부] 서울소방재난본부▶ 관할 소재지 구급대원 전체 실적 취합	[시도소방본부] 서울소방재난본부 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록

(3) 공공부문 아동학대 예방교육 결과제출 및 실적등록

■ 제출

아동학대예방교육 실적관리시스템 공공부문 등록
▶전산 제출 서류 : 취합용 결과보고서와 내부결재공문만 등록
▶이수증 등 증빙자료는 기관 보관

취합용 결과보고서 작성하여 **내부결재공문**과 함께 시스템에 실적등록

공공기관 공직유관단체	국가기관 본부 1차 소속기관	지방자치단체 (시도) (시군구)	교육청 교육지원청	대학(교)	시도 지방 경찰청 지방 우정청 소방본부	기타 직접 등록 대상 기관

상위기관 담당자에게 결과보고서 · 이수증빙자료 제출

직접등록 대상기관이 아닌 2차 소속기관·시설, 하위기관·시설, 부설·산하 기관

◉ (국가기관)국가기관 본부의 담당 부서에서 소속기관, 관할 공공기관·공직유관단체에 교육 시행 및 교육실적 제출 안내
※다만, 경찰청은 시도 지방경찰청, 우정사업본부는 시도 지방우정청, 소방청은 시도 소방본부에서 이하 기관의 모든 결과 취합
◉ 국가기관·소속기관의 경우 중앙단위(1차 소속기관)에서 산하 소속기관(2차 소속기관)의 결과취합 등록
◉ 지방자치단체17개 시도(광역)는 관할 시군구(기초)에, 시군구는 관할 읍면동에 교육 시행을 안내하고 취합, 17개 시도 및 시군구는 소속기관, 의회, 관할 공직유관단체에 교육 시행 안내(지자체 관리 감독 공직유관단체) 결과취합 등록
◉ 대학본부에서 대학교 부설 기관과 평생교육원 결과취합 후 실적등록
◉ 교육청 소속 및 관할 직속기관은 교육청으로 결과제출하고 교육청 취합 등록
◉ 교육지원청 소속 및 관할 직속기관은 교육지원청으로 결과제출, 교육지원청이 취합 등록

국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 공공단체의 담당자가 등록

2차소속기관 및 하위기관은 결과보고서를 작성하여 증빙자료와 함께 1차 소속기관 및 상위기관에게 제출	1차 소속기관 및 상위기관은 소속기관의 실적 모두 취합 (국가기관 본부의 담당부서에서 소속기관, 관할 공공기관 · 공직유관단체에 교육시행 및 교육실적 제출 안내)	취합된 이수인원 등을 국가아동권리보장원 실적관리시스템에 등록
예시) 서울 서초교육청 산하 도서관▶ 서초교육청 제출	예시) [교육청] 서울 서초교육청▶ 관할 도서관 공공부문 전체 실적 취합	예시) [교육청] 서울 서초교육청 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록
경남권질병대응센터 국립마산검역소▶ 경남권질병대응센터 제출	[경남권질병대응센터] 경남권질병대응센터▶ 2차 소속기관 전체 실적 취합	[경남권질병대응센터] 경남권질병대응센터 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록
강원북부교도소▶ 서울지방교정청 제출	[서울지방교정청] 서울지방교정청▶ 2차 소속기관 전체 실적 취합	[서울지방교정청] 서울지방교정청 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 등록

(4) 중복 대상자 교육 결과제출 및 실적등록

■ 제출

공공부문 대상이자 신고의무자
예시 : 대학 내 평생교육기관, 국가기관 및 지자체 도서관·박물관 등 전시시설의 종사자, 보건소 의료인 등)

▶

중복 대상자가 속한 1차 감독기관에서 공공부문·신고의무자 교육 결과 취합

▶

보건복지부 장관에게 교육 결과 제출
(중복 대상자가 속한 1차 감독기관은 결과 취합 후 실적관리시스템을 통하여 제출)

교육시행 및 교육실적 제출 안내

예시) • 국립세종도서관(2차 소속기관) → 실적제출: 국립중앙도서관(1차 소속기관)
- 국립중앙도서관은 국립세종도서관의 신고의무자 교육실적과 공공부문 교육실적을 개별 등록

실적관리시스템 등록 시 하위기관의 실적을 취합한 결과보고서 1장과 내부결재 공문 1장만 등록함.
이수증 등의 증빙자료 기관 보관

관할 지자체 및 1차 소속기관으로 제출

중복 대상자 소속기관 및 시설은 대상에 맞는결과보고서를 작성하여 증빙자료와 함께 관할 지자체 및 1차 소속기관으로 제출	관할 지자체 및 1차 소속기관은 관리 기관 신고의무자 및 공공부문 결과 취합	취합된 이수인원 등을 국가아동권리보장원 실적관리 시스템에 공공부문과 신고의무자 담당자별 등록
예시) 서울 서초교육청 산하 도서관▶ 서초교육청으로 신고의무자 및 공공부문 제출	예시) [교육청] 서울 서초교육청 부문별 담당자▶ 산하 도서관 공공부문 및 신고의무자 각각 전체 결과 취합	예시) [교육청] 서울 서초교육청 도서관 부문별 담당자▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 각각 등록
대학교 부설 평생교육원▶ 공공부문 대학본부로 제출, 신고의무자 직접 실적 등록	[대학본부] 대학교 대학본부 부문별 담당자▶ 부설기관, 평생교육원 공공부문 각각 결과 취합	[대학본부] 대학교 대학본부 부문별▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 각각 등록
덕수궁관리소, 세종대왕유적관리소▶ 궁능유적본부로 신고의무자 및 공공부문 제출	[궁능유적본부]궁능유적본부▶ 덕수궁관리소, 세종대왕유적관리소 신고의무자 및 공공부문 각각 전체 결과 취합	[궁능유적본부]궁능유적본부 부문별▶ 취합된 이수인원과 등록 서류를 실적관리시스템 각각 등록

◉ 신고의무자 및 공공부문과 동일한 체계를 따르나 실적등록 관련 예외 사항

중복 대상자 실적 등록 예외 사항

자체 실적등록 기관	사회복지전담공무원 등 공무원의 실적인 경우	1차 취합기관 예외 방식
• 국가아동권리보장원 • 한국보육진흥원(중앙육아종합지원센터) • 사회복지전담공무원(시도,시군구) • 보건소의 장과 의료인·의료기사 • 대학교 부설 평생교육원 • 시도 소방본부	• 아동학대 담당부서 또는 각 지자체 인사팀에서 실적을 취합해서 등록 • 시도는 자체 사회복지전담공무원 실적을 취합하여 등록하고, 시군구는 소속 읍면동 사회복지전담 공무원 실적을 포함하여 자체 실적 등록	• 1차 취합기관이 실적 등록하는 것이 원칙이나 중앙부처 소관과 또는 시도에서 자체 별도 계획을 수립하여, 중앙부처 또는 시도에서 실적을 일괄 취합하여 등록하는 방식도 가능

결과보고서 작성 시, 유의 사항

근거 호수 및 기관유형별 [실적 취합기관] 교육 결과보고서 작성
⇒ 실적관리시스템 로그인하여 대상기관 구분 확인하여 호수, 카테고리별로 작성 예) 근거호수 및 기관유형 - 7호 노인복지시설(복지부)
해당기관 - 노인주거복지, 학대피해노인전용쉼터, 노인보호전문기관의 실시 기관·시설들의 결과보고서를 취합하여 작성

4 교육 미실시

(1) 교육 미실시 제재

신고의무자 교육 미실시 제재
(근거 법령 : 「아동복지법」 제75조제3항제1의2호, 동법 시행령 제58조)

아동학대 신고의무자가 소속된 기관, 시설의 장이 소속 신고의무자에게 신고의무 교육을 매년 1시간 이상 실시하지 않은 경우

과태료 금액

1차 위반: 150만원
2차 이상 위반: 300만원

과태료 부과 주체
[신고의무자가 소속된 기관·시설 소재지 관할 시장·군수·구청장·교육감·교육장]
- 아동 담당부서 또는 시설 과태료 처분 부서에서 실시함을 원칙으로 하되, 지자체 또는 교육(지원)청 조직구성에 따라 달리 정할 수 있음

공공부문 미실시
(근거 법령 : 「아동복지법」 제65조의2)

국가기관과 지방자치단체의 장, 공공기관과 공공단체의 장이 소속 직원을 대상으로 아동학대의 예방과 방지를 위해 필요한 교육을 매년 1시간 이상 실시하지 않은 경우

연차보고서 등록

현행 법령에는 교육을 시행하지 않더라도 과태료 등의 제재 조치를 규정하고 있지 않음.
다만, 아동학대 예방교육 및 신고의무자 교육 현황을 작성하여 국회에 제출하므로, 해당 교육의 이행결과가 연차보고서에 포함

제3장

자주 묻는 질문

아동학대 예방교육 가이드북

1. 아동학대 신고의무자 교육
2. 공공부문 아동학대 예방교육

자주 묻는 질문 ❶ 아동학대 신고의무자 교육

신고의무자 일반 사항

Q 아동학대 신고의무자 교육과 아동학대 예방교육은 다른 것인가요?

A 다릅니다. 신고의무자 교육은 「아동복지법」 제26조에 따라 아동학대 신고의무자가 소속된 기관·시설의 장이 시행하는 교육이고, 아동학대 예방교육은 「아동복지법」 제26조의2에 따라 국가기관, 지방자치단체의 장, 공공기관·공공단체의 장이 시행하는 교육으로 근거법령, 교육대상, 교육내용 등을 달리하고 있습니다. 하지만 교육 시간은 연 1시간 이상으로 같습니다.

구분	아동학대 신고의무자교육	아동학대 예방교육(공공부문)
근거법령	아동복지법 제26조제3항	아동복지법 제26조의2
교육대상	「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제2항 각호에 규정된 신고의무자* * 예시 : 아동복지시설, 어린이집 장과 종사자 등	국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 대통령령으로 정하는 공공단체
교육내용	1. 아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령 2. 아동학대 발견 시 신고 방법 3. 피해아동 보호 절차	1. 아동학대 예방에 관한 법령 2. 아동학대의 주요 사례 3. 아동학대 발견 시의 신고방법

Q 2026년 초 A기관에서 신고의무자 교육을 받은 뒤, 몇 달 후에 B기관으로 이직한 경우 해당 교육을 다시 받아야 하나요?

A 아닙니다. 해당 종사자가 이전 기관(A)에서 2026년도 신고의무자 교육을 이수하고 그 증빙자료를 변경된 근무지(B)의 기관장에게 제출할 경우, 변경된 근무지(B)의 기관장은 해당 종사자에 대한 2026년 신고의무자 교육을 실시하지 않아도 됩니다.

Q 기관에서 신고의무자 교육을 실시하였으나, 그 후에 채용된 신규 직원이 아직 교육을 이수하지 못했는데 어떻게 해야 하나요?

A 기관·시설의 장은 신규 직원에 대해서 인터넷 교육 등을 이용하여 개별적으로 교육을 이수할 수 있도록 하고, 향후 그 이수증을 신고의무자 교육결과 취합 시에 제출하면 됩니다.

Q 신고의무자 교육을 실시하지 않을 경우, 과태료 규정이 있나요?

A 있습니다. 「아동복지법」 제75조제3항제1의2호에 따라 신고의무자 교육을 실시하지 아니한 기관·시설 등의 장에게는 300만원 이하의 과태료 처분이 부과될 수 있습니다. 한편, 과태료 부과·징수는 신고의무자가 소속된 기관·시설의 소재지 관할 시장·군수·구청장 또는 교육감·교육장이 부과·징수 합니다.

Q 신고의무자 교육 실시 여부는 어떻게 판단하여야 하나요?

A 교육이 실제로 이루어졌는지 여부와 교육의 실질적 내용이 신고의무자 교육의 취지와 부합하는지, 기관 내 신고의무자의 규모 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 합니다.

신고의무자 교육 방법 등

Q 강의는 어디서 수강할 수 있나요?

A 신고의무자 교육 동영상 자료는 현재 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터(edu.ncrc.or.kr) 회원가입 후 '전체교육 - 교육신청'에서 수강할 수 있으며 아래 이러닝 운영 대상 기관에서도 가능합니다

< '26년 아동학대예방 법정의무교육 이러닝 과정 운영 대상 기관 >

기관명	사이트명	사이트 주소	수강인원
국가아동권리보장원	아동복지통합서비스 사이버교육센터	https://edu.ncrc.or.kr	제한 없음
국가공무원인재개발원	나라배움터	https://e-learning.nhi.go.kr	
서울특별시	서울시평생학습포털 서울배움e	http://sll.seoul.go.kr	
경기도	GSEEK	https://www.gseek.kr	
중앙교육연수원	중앙교육연수원	https://www.neti.go.kr	
한국보육진흥원	중앙육아종합지원센터 e-러닝	https://lms.educare.or.kr	
한국사회복지협의회	SSN 사회복지온라인교육연수원	https://www.welfarekorea.com	
(사)대한병원협회	대한병원협회 교육센터	https://www.khaedu.or.kr	

Q 보건복지부에서 제작한 동영상 자료를 기타 공공/민간 기관 교육사이트에 탑재해서 활용해도 될까요?

A 가능합니다. 다만, 공공누리(공공저작물 자유이용허락 라이센스) 기준(출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지)을 준수하여 해당 콘텐츠를 자체 교육사이트에 탑재하여 활용해야 합니다.

* 탑재방법: 아동복지통합서비스 사이버교육센터 회원가입 후 '법정의무교육(신고·공공)' - '콘텐츠 신청'에서 해당 콘텐츠를 선택하여 다운로드하면 됩니다.

Q 타 기관에서 별도로 만든 교육 콘텐츠(영상)를 활용해서 신고의무자 교육을 실시해도 되나요?

A '21년부터는 보건복지부에서 제작 또는 별도 승인한 콘텐츠(영상)를 활용하여 진행한 교육만 인정됩니다. 국가기관, 지자체, 공공기관, 대학, 아동보호전문기관에서 자체 제작한 교육자료(영상)가 있을 경우에는 보건복지부 및 국가아동권리보장원에 '아동학대 예방교육 콘텐츠 인증 신청(공문) → 승인(공문)' 절차를 통해 교육 콘텐츠로 사용이 가능합니다.

※ (예외) 민간업체의 경우 관련 법령, 지침에 근거하여 중앙부처에서 지정·인가한 민간업체의 제작 영상에 한해서만 콘텐츠 승인 심사가 가능

Q 아동복지통합서비스 사이버교육센터에서 교육을 이수하였는데, 이수증은 어디서 받을 수 있나요?

A [아동복지통합서비스 사이버교육센터 - 마이페이지 - 나의강의실 - 수강완료 - 수료증 발급] 통해 이수증을 발급받을 수 있으며, 이후 소속기관에 제출 후 시도, 시군구에 제출하면 됩니다.

* 나라배움터, 중앙교육연수원, 경기도지식, 서울시평생학습포털, 중앙육아종합지원센터 e-러닝, SSN 사회복지온라인교육연수원, 대한병원협회 교육센터도 교육 이수 및 이수증 발급 중

Q 아동학대(광역)전담의료기관에서 이수한 교육도 신고의무자 교육으로 인정되나요?

A 인정됩니다. 2022년부터는 강사자격 요건에 아동학대(광역)전담의료기관 아동보호위원회 위원 및 간사도 포함되며, 「아동복지법」 시행령 제26조에 따라 아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령, 아동학대 발견 시 신고 방법, 피해아동 보호절차를 교육내용으로 포함하여 연 1시간 이상 이수하였다면 신고의무자 교육으로 인정가능합니다. (광역전담의료기관 내부 직원 대상으로 자체 시행 교육도 동 요건을 준수할 경우 인정 가능) 교육결과 증빙은 교육을 받으신 광역전담의료기관(대형병원 등)에서 교육이수증을 발급 받아 관할 보건소에 제출해 주시면 됩니다.

※ (참고) 2022년부터 강사자격 요건에 '아동학대 관련 광역전담의료기관 아동보호위원회 위원 및 간사' 추가('아동학대전담의료기관 활성화 시범사업' 관련)

신고의무자 교육 대상 여부

Q 저는 아동과 직접적으로 관련이 없는 기관·시설에서 일하고 있는데 누가 아동학대 신고의무자 교육 대상인가요?

A 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(약칭: 아동학대처벌법) 제10조제2항 각 호의 사람은 직무 수행시 아동학대범죄를 알거나 의심이 있는 경우에는 시도·시군구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 합니다. 이러한 '아동학대 신고의무자'가 소속된 기관·시설은 아동과 직접적 관련이 없다 하더라도 '아동학대 신고의무자'로 규정하고 있는 이상 신고의무자가 소속된 기관·시설의 장은 「아동복지법」제26조제3항에 따라 아동학대 신고의무자 교육을 실시하여야 합니다.

Q 체육시설 종사자도 아동학대 신고의무자 교육 대상인가요?

A 교육 대상입니다. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호의 체육시설은 아래와 같이 청소년시설 중 청소년활동시설과 청소년이용시설에 해당되므로 해당 시설의 장과 종사자는 아동학대 신고의무자 교육 대상입니다.

- 청소년시설 (「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제2항제18호)
  - ☞ 청소년활동시설(「청소년기본법」 제17조, 「청소년활동 진흥법」 제10조)
  - ☞ 청소년이용시설(「청소년활동 진흥법」 제10조제2호 및 제32조제4항)
  - ☞ '체육시설'(「청소년활동 진흥법」 시행령 제17조제1항제3호)

▣ 체육시설의 종류(체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령 [별표 1])

구분	체육시설종류
운동 종목	골프장, 골프연습장, 궁도장, 게이트볼장, 농구장, 당구장, 라켓볼장, 럭비풋볼장, 롤러스케이트장, 배구장, 배드민턴장, 벨로드롬, 볼링장, 봅슬레이장, 빙상장, 사격장, 세팍타크로장, 수상스키장, 수영장, 무도학원, 무도장, 스쿼시장, 스키장, 승마장, 썰매장, 씨름장, 아이스하키장, 야구장, 양궁장, 역도장, 에어로빅장, 요트장, 육상장, 자동차경주장, 조정장, 체력단련장, 체육도장, 체조장, 축구장, 카누장, 탁구장, 테니스장, 펜싱장, 하키장, 핸드볼장, 그 밖에 국내 또는 국제적으로 치러지는 운동 종목의 시설로서 문화체육관광부장관이 정하는 것
시설 형태	운동장, 체육관, 종합체육시설, 가상체험 체육시설

Q 모든 장애인복지시설의 장과 종사자들은 신고의무자 교육을 이수해야 하나요?

A 장애인복지시설 별로 다릅니다. 「아동학대처벌법」 제10조제2항제16호에는 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설*의 장과 그 종사자 중 시설에서 장애아동에 대한 상담·치료·훈련 또는 요양 업무를 수행하는 사람으로 신고의무자를 한정하고 있습니다. 따라서 해당 장애인복지시설이 오직 성인만 대상으로 상담·치료·훈련 또는 요양 업무를 수행하는 기관·시설인 경우에는 신고의무자 교육이수 의무가 부과되지 않습니다.

* 장애인 복지시설의 종류 : 장애인 거주시설, 장애인 지역사회재활시설, 장애인 직업재활시설, 장애인 의료재활시설, 장애인 생산품 판매 시설)

Q 간호조무사도 아동학대 신고의무자 교육 대상인가요?

A 정신의료기관에서 종사하는 간호조무사만 신고의무자 교육 대상입니다. 「아동학대처벌법」 제10조제2항제15호에서는 신고의무자 교육 대상을 「의료법」 제3조제1항에 따른 의료기관의 장과 의료인(의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사) 및 의료기사(임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사)로 한정하고 있습니다.
따라서 의료법에 따른 의료기관의 간호조무사가 의료인 및 의료기사가 아닌 이상 아동학대 신고의무자 교육의 대상은 아닙니다. 다만, 「아동학대처벌법」 제10조제2항제17호에서는 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」(정신건강복지법) 제3조제5호에 따른 '정신의료기관의 장과 종사자'를 신고의무자 교육 대상으로 규정하고 있으므로, 동 법에 근거해 설립된 정신의료기관*의 간호조무사는 신고의무자 교육대상에 해당됩니다.

* 의료법에 따른 정신병원, 병원급 의료기관에 설치된 정신건강의학과 등 포함
※ (참고) 「정신건강복지법」 제3조제3호의 '정신건강복지센터', 같은 조 제6호 '정신요양시설, 같은 조 제7호 '정신재활시설의 장과 그 종사자도 신고의무자로 규정

Q 의료기관 종사자에 '의사, 간호사 등' 외 행정, 보안 등 직원도 아동학대 신고의무자 교육 대상인가요?

A 대상이 아닙니다. 「아동학대처벌법」제10조제2항제15호에서는 신고의무자 교육 대상을 「의료법」 제3조제1항에 따른 의료기관의 장과 의료인(의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사) 및 의료기사(임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사)로 한정하고 있습니다. 이에 해당하지 않는 직원은 아동학대 신고의무자 교육 대상이 아닙니다.

Q 초·중·고등학교는 신고의무자 교육과 공공부문 아동학대 예방교육 둘 다 실시 해야 하나요?

A 아닙니다. 신고의무자 교육만 실시하면 됩니다. 「아동복지법」 제26조 및 「아동학대처벌법」 제10조제2항 제20호에 따라 초·중·고등학교는 신고의무자 교육대상에 해당하지만, 공공부문 아동학대 예방교육 대상 기관(국가기관, 지자체, 공공기관, 공공단체)은 아닙니다. 또한, 2020년부터 「아동학대처벌법」 개정('20.10.1 시행)으로 기존 '교직원, 전문상담교사, 산학겸임교사 등'에서 '장과 종사자'로 신고의무자 교육대상 범위가 변경되었으니 교육 시행 시 참고하시기 바랍니다.

Q 보건진료소도 신고의무자 교육을 실시 해야 하나요?

A 아닙니다. 「지역보건법」 제31조(「의료법」에 대한 특례)에 따라 보건소는 병원으로, 보건의료원, 보건지소, 건강생활지원센터는 의원으로 보고 있고 해당 시설에 종사하는 의료인 및 의료기사는 신고의무자 교육대상입니다. 하지만 보건진료소는 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」에 근거한 기관·시설로 신고의무자 교육의무가 부과되지 않습니다.

Q 신고의무자 교육 대상 중 종사자의 범위가 어떻게 되고, 자원봉사자도 교육 대상인가요?

A 종사자란 '일정한 직업이나 부문, 일 따위에 종사하는 사람(네이버 어학사전)'으로 종사자의 범위를 일률적으로 규정하기에는 어렵습니다. 다만, 현재 아동학대 신고의무자 제도의 취지를 고려할 때 해당 시설에 근무하고 있는 직원(정직원, 계약직, 시간제 등 포함, 다만, 휴직자는 제외), 외부에서 파견 온 상주 인원, 용역 직원 등이 모두 포함될 수 있습니다. 다만, 신고의무자 교육 시행당시 대가를 지급받지 않는 자원봉사자에 대하여 해당 교육은 실시하되 만약 교육을 실시하지 않았다고 하더라도 과태료 부과 대상이 되지는 않습니다. 참고로 해당 시설에서 근무하는 상임이사의 경우 신고의무자 교육대상에 해당 된다고 볼 수 있으며, 별도 소속을 가지고 있는 비상임이사는 교육대상자에 해당하지 않습니다.

신고의무자 교육 결과 제출

Q 교육 결과보고서의 총인원을 산정하는 기준 날짜는 어떻게 되나요? 교육결과 취합 시 신고의무자 교육결과를 제출하지 않은 휴직자 및 퇴사자도 2025년도 신고의무자 교육 결과를 제출해야 하나요?

A 교육 결과보고서 총인원 및 이수인원은 2025년 12월 31일 기준으로 작성해 주시면 되며, 휴직자 및 퇴사자의 경우 2025년 12월 31일 종사자 현원에 포함이 되어 있지 않은 경우 2025년도 신고의무자 교육결과 제출대상에서 제외하시면 됩니다.(이 경우 총 인원 수에서도 제외할 것)

Q 교육 결과보고서에 대한 '제출자료, 등록, 보존'을 어떻게 하면 되나요?

A '신고의무자 교육실시 기관'은 실적 취합기관에 제출, '실적 취합기관'은 검토·등록을 진행하면 됩니다.
❶ '신고의무자 교육실시 기관'은 [부록1] 교육방식에 따른 제출자료를 1차 취합 기관(시도, 시군구, 보건소, 시·도소방본부, 교육청, 교육지원청 등)에 제출하면 됩니다.
❷ '실적 취합기관'은 [붙임3] 참조하여 검토 후 등록(아동학대예방 교육실적관리시스템)하면 됩니다. 등록 시 '신고의무자 교육실시 기관'이 제출한 증빙자료를 첨부할 필요는 없으며, 자체 보존*하면 됩니다. 복지부에서 해당 증빙자료를 별도로 요구할 수 있습니다.

* 기관 기록관리기준 기록연한에 따름

Q (신고의무자가 소속된 기관·시설) 2026년도 교육은 언제까지 완료해야 하며, 결과보고서는 언제, 어디에 제출해야 할까요?

A 2026년도 신고의무자 교육은 2026년 12월 31일까지 1시간 이상 완료하여야 하며, 교육 결과보고서는 신고의무자 교육시행을 안내해 준 관리·감독 기관(1차 취합기관, 시군구, 교육지원청, 보건소, 시도소방본부 등)에 제출해 주시면 됩니다.

Q **휴원 및 폐원한 기관(어린이집 등)도 2025년도 신고의무자 교육 결과를 제출해야 하나요?**

A 신고의무자가 소속된 시설·기관(예시 : 어린이집 등)이 휴원 또는 폐원한 경우 2025년도 신고의무자 교육의 결과 제출 대상에서 제외됩니다(이 경우 총 기관 수에서도 제외). 다만, 신고의무자가 소속된 시설·기관이 2025년도에 휴원했으나 2025년도 신고의무자 교육 결과 제출요청 공문발송 시점을 기준으로 그 전에 해당 시설이 다시 개원한 경우 2025년도에 실시한 신고의무자 교육결과 제출대상에 해당됩니다.

만약 결과제출 요청 공문 발송일자가 2026년 3월 1일이라고 가정할 경우,
∨(예시1) 2025. 5. 1. 폐업 : 신고의무자 결과 제출 대상 아님
∨(예시2) 2025. 5. 1. 휴업, 2026. 4. 1. 재개업 : 신고의무자 결과 제출 대상 아님
∨(예시3) 2025. 5. 1. 휴업, 2026. 1. 5. 재개업 : 신고의무자 결과 제출 대상임

자주 묻는 질문 ② 공공부문 아동학대 예방교육

공공부문 일반 사항

Q **아동학대 예방교육과 신고의무자 교육은 다른 것인가요?**

A 다릅니다. 아동학대 예방교육은 「아동복지법」 제26조의2에 따라 국가기관, 지방자치단체, 공공기관·공공단체의 장이 시행하는 교육이며, 신고의무자 교육은 「아동복지법」제26조에 따라 신고의무자가 소속된 기관·시설의 장이 시행하는 교육으로, 근거법령, 교육대상, 교육내용 등을 달리하는 별개의 교육입니다. 따라서 아동학대 예방교육의 대상이면서 동시에 신고의무자인 경우도 연 1시간 이상으로 같습니다.

구분	아동학대 예방교육(공공부문)	아동학대 신고의무자 교육
근거법령	아동복지법 제26조의2	아동복지법 제26조제3항
교육대상	국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 대통령령으로 정하는 공공단체	「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제2항 각호에 규정된 신고의무자* * 예시 : 아동복지시설, 어린이집 장과 종사자 등
교육내용	1.아동학대 예방에 관한 법령 2.아동학대의 주요 사례 3.아동학대 발견 시 신고방법	1. 아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령 2. 아동학대 발견 시 신고방법 3. 피해 아동 보호 절차

Q **공공부문 아동학대 예방교육은 법정 의무교육인가요?**

A 맞습니다. 아동복지법 제26조의2에 근거한 법정 의무교육입니다.

∨ 「아동복지법」 제26조의2 (아동학대 예방교육의 실시) ① 국가기관과 지방자치단체의 장, 「공공기관 의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관과 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 아동학대의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 연 1회 이상 실시하고, 그 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다. [2017. 10. 24.신설, 2019. 1. 1.시행]

Q **공공부문 경우 교육을 시행하지 않을 시 제재조치가 있나요?**

A 현행 법령에는 해당 교육을 시행하지 않더라도 과태료 등의 제재 조치를 규정하고 있지 않습니다. 다만, 「아동복지법」 제65조의2에 따라 연차보고서*를 작성하여 국회에 제출해야 하는바, 해당 교육의 이행결과가 연차보고서에 포함될 예정입니다.

* 「아동복지법」 제65조의2② : 제1항에 따른 연차보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
4. 아동학대 예방교육 및 신고의무자 교육 현황

공공부문 교육 대상

Q 누구를 대상으로 하는 교육인가요?

A 해당 교육은 「아동복지법」제26조의2에 따라 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 대통령령으로 정하는 공공단체*의 장이 소속직원을 대상으로 시행하는 교육입니다.

* 고등교육법 제2조 각호의 학교, 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체

Q 대학원대학교도 아동학대 예방교육을 이수해야 하나요?

A 아닙니다. 대학교 중 아동학대 예방교육 대상기관은 「고등교육법」 제2조에 근거해 설립된 학교로 국한됩니다. 따라서 「고등교육법」 제30조를 근거로 설립된 대학원대학교는 아동학대 예방교육 대상기관에 포함되지 않습니다.

Q 아동학대 예방교육 대상자(소속직원)의 범위가 어떻게 되나요?

A 공공기관의 장이 아동학대 예방교육을 실시할 때에는 해당 소속직원이 동 교육을 이수해야 하며, 해당 소속직원의 범위는 현 기관에 소속되어 종사하고 있는 근로자로 볼 수 있을 것으로 사료 됩니다. 따라서 기관장을 포함한 전직원(고위직, 정직원, 계약직, 시간제, 겸임교수 등 포함, 다만, 휴직자, 자원봉사자는 제외), 외부에서 파견 온 상주 인원, 용역직원 등이 모두 포함될 수 있습니다.

Q (공공기관, 공직유관단체) 제가 속한 기관이 아동학대예방교육 대상기관이 맞는지 어떻게 알 수 있나요?

A 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관은 알리오(www.alio.go.kr)에서 확인 가능하며, 공직유관단체 목록은 인사혁신처(www.mpm.go.kr) 고시를 통해 확인할 수 있습니다.

공공부문 교육 방법

Q 동영상 강의는 어떻게 수강할 수 있나요?

A 공공부문 아동학대 예방교육 동영상 자료는 현재 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터(edu.ncrc.or.kr) 회원가입 후 '교육신청' - '법정의무교육(신고·공공)'에서 수강할 수 있으며 아래 이러닝 운영 대상 기관에서도 가능합니다.

< '26년 아동학대예방 법정의무교육 이러닝 과정 운영 대상 기관 >

기관명	사이트명	사이트 주소	수강인원
국가아동권리보장원	아동복지통합서비스 사이버교육센터	https://edu.ncrc.or.kr	전국민 대상
국가공무원인재개발원	나라배움터	https://e-learning.nhi.go.kr	공무원 대상
서울특별시	서울시평생학습포털 서울배움e	http://sll.seoul.go.kr	전국민 대상
경기도	GSEEK	https://www.gseek.kr	전국민 대상
중앙교육연수원	중앙교육연수원	https://www.neti.go.kr	교직원 대상
한국보육진흥원	중앙육아종합지원센터 e-러닝	https://lms.educare.or.kr	어린이집 종사자
한국사회복지협의회	SSN 사회복지온라인교육연수원	https://www.welfarekorea.com	사회복지 종사자
(사)대한병원협회	대한병원협회 교육센터	https://www.khaedu.or.kr	의료기관 종사자

Q 보건복지부에서 제작한 동영상 자료를 저희 기관 교육사이트에 탑재해서 활용해도 될까요?

A 가능합니다. 다만, 공공누리(공공저작물 자유이용허락 라이센스) 기준(출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지)을 준수하여 해당 콘텐츠를 자체 교육사이트에 탑재하여 활용해 주시기 바랍니다.

* 탑재방법: 아동복지통합서비스 사이버교육센터 회원가입 후 '법정의무교육(신고·공공)' - '콘텐츠 신청'에서 해당 콘텐츠를 선택하여 다운로드하면 됩니다.

Q 타 기관에서 별도로 만든 교육 자료를 활용해서 아동학대예방 교육을 실시해도 되나요?

A '21년부터는 보건복지부에서 제작 또는 별도 승인한 콘텐츠를 활용하여 진행한 교육만 인정됩니다. 국가기관, 지자체, 공공기관, 대학, 아동보호전문기관에서 자체 제작한 교육자료(영상)가 있을 경우에는 보건복지부 및 국가아동권리보장원에 '아동학대 예방교육 콘텐츠 인증 신청(공문) → 승인(공문)' 절차를 통해 교육 콘텐츠로 사용이 가능합니다.

※ (예외) 민간업체의 경우 관련 법령, 지침에 근거하여 중앙부처에서 지정·인가한 민간업체의 제작 영상에 한해서만 콘텐츠 승인 심사가 가능

Q 기관에서 예방교육을 실시하였으나, 그 후에 채용된 신규 직원이 아직 교육을 이수하지 못했을 경우 어떻게 해야 하나요?

A 기관에서 자체적으로 예방교육을 실시한 이후 신규 직원을 채용한 경우, 해당 기관의 장은 신규 직원이 인터넷 교육* 등을 이용하여 개별적으로 교육을 이수하게 하고, 향후 그 이수증을 교육결과 취합 시에 제출하도록 안내해 주시면 됩니다.

* 아동복지통합서비스 사이버교육센터, 나라배움터, 중앙교육연수원, 경기도지식, 서울시평생학습포털, 중앙육아종합지원센터 e-러닝, SSN 사회복지온라인교육연수원, 대한병원협회

Q A대학에서 강사 및 겸임교수가 이미 아동학대 예방교육을 이수했다고 합니다. B대학에서도 해당 교육을 다시 받아야 하나요?

A 아닙니다. 해당 종사자가 A 대학에서 공공부문 아동학대 예방교육을 이수하고, 그 증빙자료를 B 대학의 기관장에게 제출할 경우, B 대학의 기관장은 해당 종사자에 대한 당해 연도 아동학대 예방교육을 실시하지 않아도 됩니다.

Q 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터에서 교육을 이수하였는데, 이수증은 어디서 받을 수 있나요?

A 국가아동권리보장원 아동복지통합서비스 사이버교육센터 - '마이페이지' - '나의강의실' - '수강완료'에서 이수증이 발급되며, 이후 실적 등록 담당자는 이수증 취합 후 아동학대예방 실적관리시스템에 실적을 등록하면 됩니다.

* 나라배움터, 중앙교육연수원, 경기도지식, 서울시평생학습포털, 중앙육아종합지원센터 e-러닝, SSN 사회복지온라인교육연수원, 대한병원협회 교육센터도 교육 이수 및 이수증 발급 중

Q 저희 병원은 아동학대(광역)전담의료기관입니다. 저희 기관의 아동보호위원회 위원 및 간사가 자체적으로 진행한 교육도 아동학대 예방교육으로 인정되나요?

A 인정됩니다. 2022년부터는 강사자격 요건에 아동학대(광역)전담의료기관 아동보호위원회 위원 및 간사도 포함되므로「아동복지법 시행령」제26조의2에 따라 '아동학대 예방에 관한 법령, 아동학대의 주요 사례, 아동학대 발견 시의 신고방법'을 교육내용으로 포함하여 연 1시간 이상 이수하였다면 신고의무자 교육으로 인정 가능합니다.

[참고3] '공공부문 아동학대 예방교육 이수 및 결과등록' 중 '집합교육(강사교육) 참고하여 진행 바랍니다.

공공부문 교육 결과 제출

Q 교육 결과보고서의 총인원을 산정하는 날짜 기준, 교육결과 취합 시 종사자가 교육결과(이수증 등)를 제출하지 않은 휴직자 및 퇴사자도 2025년도 교육 결과를 제출해야 하나요?

A 교육 결과보고서 총인원 및 이수인원은 2025년 12월 31일 기준으로 작성해 주시면 되며, 휴직자 및 퇴사자의 경우 2025년 12월 31일 종사자 현원에 포함이 되어 있지 않은 경우 2025년도 교육결과 제출 대상에서 제외하면 됩니다.(이 경우 총 인원 수에서도 제외할 것)

Q 교육 결과보고서에 대한'제출자료, 등록, 보존'을 어떻게 하면 되나요?

A 공공부문 '교육실시 기관'은 제출, '실적 취합기관'은 검토·등록을 진행하면 됩니다.
'실적 취합기관'은 검토 후 아동학대예방 교육실적관리시스템에 등록하면 됩니다. 등록 시 결과보고서 [붙임2], 점검결과 내부결재 공문 외 교육방식에 따른 제출자료는 첨부할 필요는 없으며, 자체 보존* 하면 됩니다. 복지부에서 해당 증빙자료를 별도로 요구할 수 있습니다.

* 기관 기록관리기준 기록연한에 따름

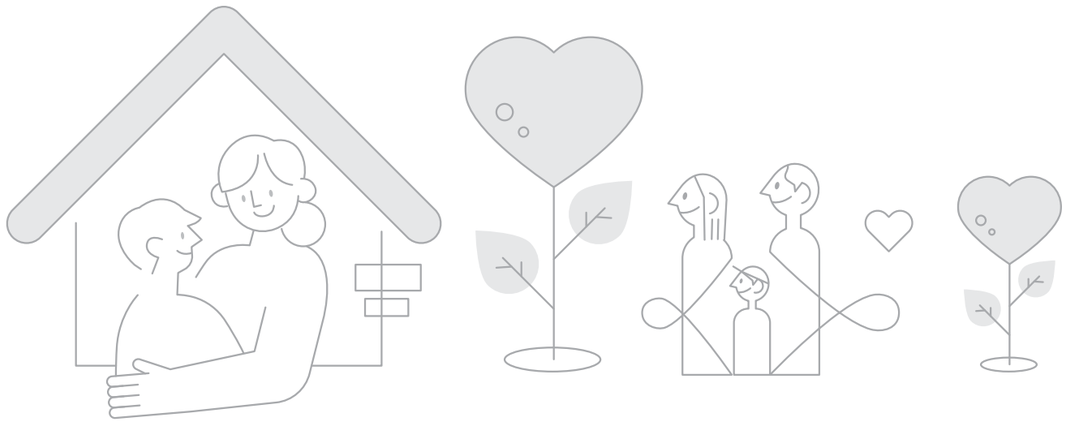
Q (아동학대예방교육 대상자) 2026년도 교육은 언제까지 완료해야 하며, 결과보고서는 언제, 어디에 제출해야 할까요?

A 2026년도 아동학대 예방교육은 2026년 12월 31일까지 1시간 이상 이수하여야 하며, 교육 결과보고서는 2027년 안내에 따라 등록하면 됩니다.

제4장

참고 자료

아동학대 예방교육 가이드북



1. 「아동복지법」 제26조
2. 「아동복지법」 제26조의2
3. 「아동복지법」 시행령 제26조
4. 「아동복지법」 시행령 제26조의2
5. 「아동복지법」 제75조
6. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조
7. 「아동복지법」 제65조의2
8. 「아동복지법」 제68조
9. 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조~13조
10. 결과보고서 공통양식
11. 콘텐츠 승인 요청 양식

1. 아동복지법 제26조

제26조(아동학대 신고의무자에 대한 교육)
① 관계 중앙행정기관의 장은 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 "아동학대 신고의무자"라 한다)의 자격 취득 과정이나 보수교육 과정에 아동학대 예방 및 신고의무와 관련된 교육 내용을 포함하도록 하여야 하며, 그 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.
〈개정 2014. 1. 28., 2015. 3. 27., 2021. 12. 21.〉
② 관계 중앙행정기관의 장 및 시 · 도지사는 아동학대 신고의무자에게 본인이 아동학대 신고의무자라는 사실을 고지할 수 있고, 아동학대 예방 및 신고의무와 관련한 교육(이하 이 조에서 "신고의무 교육"이라 한다)을 실시할 수 있다.
〈신설 2015. 3. 27.〉
③ 아동학대 신고의무자가 소속된 기관 · 시설 등의 장은 소속 아동학대 신고의무자에게 신고의무 교육을 실시하고, 그 결과를 관계 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2015. 3. 27., 2017. 10. 24.〉
1. 삭제 〈2017. 10. 24.〉
2. 삭제 〈2017. 10. 24.〉
3. 삭제 〈2017. 10. 24.〉
4. 삭제 〈2017. 10. 24.〉
④ 제1항부터 제3항까지에 따른 교육 내용 · 시간 및 방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
〈개정 2015. 3. 27.〉

2. 아동복지법 제26조의2

제26조의2(아동학대 예방교육의 실시)
① 국가기관과 지방자치단체의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관과 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 아동학대의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 연 1회 이상 실시하고, 그 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.
② 아동의 보호자 등 제1항에 따른 교육 대상이 아닌 사람은 아동보호전문기관 또는 대통령령으로 정하는 교육기관에서 아동학대의 예방과 방지에 필요한 교육을 받을 수 있다. 〈개정 2019. 1. 15., 2020. 12. 29.〉
③ 보건복지부장관은 제1항 및 제2항에 따른 교육을 위하여 전문인력을 양성하고, 교육 프로그램을 개발 · 보급하여야 한다.
④ 제1항 및 제2항에 따른 교육 내용 · 시간 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2017. 10. 24.]

3. 아동복지법 시행령 제26조

제26조(아동학대 신고의무자에 대한 교육)
① 법 제26조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 아동학대 예방 및 신고의무와 관련한 교육에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령
2. 아동학대 발견 시 신고 방법
3. 피해아동 보호 절차
② 관계 중앙행정기관의 장은 법 제26조제1항에 따라 아동학대 신고의무자의 자격 취득 과정이나 보수교육 과정에 아동학대 예방 및 신고의무와 관련된 교육을 1시간 이상 포함시켜야 한다.
③ 아동학대 신고의무자가 소속된 기관 · 시설 등의 장은 법 제26조제3항에 따라 소속 신고의무자에게 아동학대 예방 및 신고 의무와 관련된 교육을 매년 1시간 이상 실시하여야 한다. 〈개정 2018. 4. 24.〉
④ 삭제 〈2018. 4. 24.〉
⑤ 법 제26조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 교육은 집합 교육, 시청각 교육 또는 인터넷 강의 등의 방법으로 할 수 있다.
[본조신설 2015. 10. 6.]

4. 아동복지법 시행령 제26조의2

제26조의2(아동학대 예방교육의 실시)
① 법 제26조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 공공단체"란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.
1. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교
2. 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체
(같은 조 제3항에 따라 공직유관단체에서 제외된 것으로 보는 기관 및 단체는 제외한다)
② 법 제26조의2제1항에 따라 아동학대 예방교육을 실시하여야 하는 기관 또는 단체의 장은 교육 내용에 다음 각 호의 사항을 포함하여 매년 1시간 이상 아동학대 예방교육을 실시하여야 한다. 이 경우 교육은 집합 교육 또는 인터넷 강의 등의 방법으로 실시할 수 있다.
1. 아동학대 예방에 관한 법령
2. 아동학대의 주요 사례
3. 아동학대 발견 시의 신고방법
③ 법 제26조의2제2항에서 "대통령령으로 정하는 교육기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.
〈개정 2021. 6. 29., 2022. 1. 28.〉
1. 「한국보건복지인재원법」에 따른 한국보건복지인재원
2. 국가나 지방자치단체가 설치 · 운영하는 기관 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
3. 「사회복지사업법」 제2조제3호에 따른 사회복지법인으로서 정관이나 규약 등에서 아동학대 예방 · 방지 및 피해자 보호를 사업 내용으로 하고 있는 비영리법인 중 보건복지부장관이 아동학대 예방교육을 실시할 수 있다고 인정하여 고시하는 기관
④ 보건복지부장관은 필요한 경우 보장원, 아동복지에 관한 인적 · 물적 자원을 갖춘 연구기관 · 법인 또는 단체에 법 제26조의2제3항에 따른 교육 프로그램 개발을 의뢰할 수 있다. 〈개정 2019. 7. 16.〉
[본조신설 2018. 4. 24.][종전 제26조의2는 제26조의3으로 이동 〈2018. 4. 24.〉]

5. 아동복지법 제75조

제75조(과태료)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 〈신설 2014. 1. 28.〉
1. 제27조의3을 위반하여 피해아동의 인수를 거부한 아동학대 관련 보호시설의 장
2. 제29조의5제1항에 따른 해임요구를 정당한 사유 없이 거부하거나 1개월 이내에 이행하지 아니한 아동관련기관의 장
② 아동관련기관의 장이 제29조의3제5항을 위반하여 아동학대관련범죄 전력을 확인하지 아니하는 경우에는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 〈신설 2014. 1. 28., 2018. 12. 11.〉
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
〈개정 2012. 10. 22., 2014. 1. 28., 2015. 3. 27., 2016. 3. 22., 2020. 12. 29.〉
1. 삭제 〈2014. 1. 28.〉
1의2. 제26조제3항을 위반하여 신고의무 교육을 실시하지 아니한 자
1의3. 제28조제3항을 위반하여 정당한 사유 없이 아동학대 재발 방지 등을 위한 업무수행을 거부하거나 방해한 자
1의4. 제29조제3항을 위반하여 보장원의 장 또는 아동보호전문기관의 장이 제공하는 지원에 정당한 사유 없이 참여하지 아니한 피해아동의 가족(보호자를 포함한다)
1의5. 제29조의2를 위반하여 정당한 사유 없이 상담 · 교육 · 심리적 치료 등에 참여하지 아니한 아동학대행위자
2. 제31조를 위반하여 교육을 실시하지 아니한 자
3. 제51조를 위반하여 아동복지시설의 휴업 · 폐업 또는 운영 재개 신고를 하지 아니한 자
4. 제69조를 위반하여 아동복지시설이라는 명칭을 사용한 자
④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관, 문화체육관광부장관, 보건복지부장관, 여성가족부장관, 국토교통부장관, 시 · 도지사, 특별시 · 광역시 · 특별자치도 및 도의 교육감 또는 시장 · 군수 · 구청장이 부과 · 징수한다. 〈개정 2012. 10. 22., 2014. 1. 28.〉

6. 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조

제10조(아동학대범죄 신고의무와 절차)
① 누구든지 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도 (이하 "시 · 도"라 한다), 시 · 군 · 구(자치구를 말한다. 이하 같다) 또는 수사기관에 신고할 수 있다. 〈개정 2020. 3. 24.〉
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 시 · 도, 시 · 군 · 구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 한다.
〈개정 2016. 5. 29., 2019. 1. 15., 2020. 3. 24., 2022. 12. 27.〉
1. 「아동복지법」 제10조의2에 따른 국가아동권리보장원(이하 "국가아동권리보장원"이라 한다) 및 가정위탁지원센터의 장과 그 종사자
2. 아동복지시설의 장과 그 종사자(아동보호전문기관의 장과 그 종사자는 제외한다)
3. 「아동복지법」 제13조에 따른 아동복지전담공무원
4. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 가정폭력 관련 상담소 및 같은 법 제7조의2 에 따른 가정폭력피해자 보호시설의 장과 그 종사자
5. 「건강가정기본법」 제35조에 따른 건강가정지원센터의 장과 그 종사자
6. 「다문화가족지원법」 제12조에 따른 다문화가족지원센터의 장과 그 종사자
7. 「사회보장급여의 이용 · 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제43조에 따른 사회복지전담공무원 및 「사회복지사업법」 제34조에 따른 사회복지시설의 장과 그 종사자
8. 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조에 따른 지원시설 및 같은 법 제17조에 따른 성매매피해상담소의 장과 그 종사자
9. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따른 성폭력피해상담소, 같은 법 제12조에 따른 성폭력피해자 보호시설의 장과 그 종사자 및 같은 법 제18조에 따른 성폭력피해자통합지원센터의 장과 그 종사자
10. 「119구조 · 구급에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 119구급대의 대원
11. 「응급의료에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 응급의료기관등에 종사하는 응급구조사
12. 「영유아보육법」 제7조에 따른 육아종합지원센터의 장과 그 종사자 및 제10조에 따른 어린이집의 원장 등 보육교직원
13. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원의 장과 그 종사자
14. 아동보호전문기관의 장과 그 종사자
15. 「의료법」 제3조제1항에 따른 의료기관의 장과 그 의료기관에 종사하는 의료인 및 의료기사
16. 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설의 장과 그 종사자로서 시설에서 장애아동에 대한 상담 · 치료 · 훈련 또는 요양 업무를 수행하는 사람
17. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제3호에 따른 정신건강복지센터, 같은 조 제5호에 따른 정신의료기관, 같은 조 제6호에 따른 정신요양시설 및 같은 조 제7호에 따른 정신재활시설의 장과 그 종사자
18. 「청소년기본법」 제3조제6호에 따른 청소년시설 및 같은 조 제8호에 따른 청소년단체의 장과 그 종사자
19. 「청소년 보호법」 제35조에 따른 청소년 보호 · 재활센터의 장과 그 종사자
20. 「초 · 중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장과 그 종사자
21. 「한부모가족지원법」 제19조에 따른 한부모가족복지시설의 장과 그 종사자
22. 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조에 따른 학원의 운영자 · 강사 · 직원 및 같은 법 제14 조에 따른 교습소의 교습자 · 직원
23. 「아이돌봄 지원법」 제2조제4호에 따른 아이돌보미
24. 「아동복지법」 제37조에 따른 취약계층 아동에 대한 통합서비스지원 수행인력
25. 「입양특례법」 제20조에 따른 입양기관의 장과 그 종사자
26. 「영유아보육법」 제8조에 따른 한국보육진흥원의 장과 그 종사자로서 같은 법 제30조에 따른 어린이집 평가 업무를 수행하는 사람
27. 「대안교육기관에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 대안교육기관과 「초 · 중등교육법 시행령」 제54조에 따라 학교의 장으로 부터 학업에 어려움을 겪는 학생들에 대한 교육을 위탁받은 교육기관 등의 장과 그 종사자
③ 누구든지 제1항 및 제2항에 따른 신고인의 인적 사항 또는 신고인임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다.
④ 제2항에 따른 신고가 있는 경우 시 · 도, 시 · 군 · 구 또는 수사기관은 정당한 사유가 없으면 즉시 조사 또는 수사에 착수하여야 한다. 〈신설 2021. 1. 26.〉

7. 아동복지법 제65조의2

제65조의2(연차보고서)
① 보건복지부장관은 매년 정기국회 전까지 아동학대 예방 및 피해아동 보호 정책의 추진현황과 평가결과에 대한 연차보고서를 작성하여 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.
② 제1항에 따른 연차보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 아동학대 예방정책의 추진 실태 및 평가결과
2. 피해아동 현황 및 보호 · 지원 현황
3. 아동학대 사례 분석
4. 아동학대 예방교육 및 신고의무자 교육 현황
5. 그 밖에 아동학대 예방과 관련하여 필요한 사항

③ 보건복지부장관은 연차보고서의 작성을 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
④ 그 밖에 연차보고서의 작성 절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2017. 10. 24.]

8. 아동복지법 제68조

제68조(권한의 위임 · 위탁)
① 이 법에 따른 보건복지부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게, 시 · 도지사의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장 · 군수 · 구청장에게 위임할 수 있다. 다만, 제26조, 제29조의4, 제29조의5, 제75조에 따른 교육부장관, 문화체육관광부장관, 여성가족부장관, 국토교통부장관, 소방청장의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장 또는 교육감 · 교육장에게 위임할 수 있다. 〈개정 2015. 3. 27., 2017. 7. 26., 2019. 1. 15.〉
② 이 법에 따른 보건복지부장관의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 제10조의2에 따른 보장원, 아동복지 관련 법인 · 단체 · 시설에 위탁할 수 있다. 〈신설 2019. 1. 15.〉
[전문개정 2014. 1. 28.] [제목개정 2019. 1. 15.]

9. 특정범죄신고자 등 보호법 제7조~13조

제7조(인적 사항의 기재 생략)
① 검사 또는 사법경찰관은 범죄신고 등과 관련하여 조서나 그 밖의 서류(이하 "조서등"이라 한다)를 작성할 때 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 그 취지를 조서 등에 기재하고 범죄신고자 등의 성명 · 연령 · 주소 · 직업 등 신원을 알 수 있는 사항(이하 "인적 사항"이라 한다)은 기재하지 아니한다.
〈개정 2014. 12. 30.〉
② 사법경찰관이 조서등에 범죄신고자 등의 인적 사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니한 경우에는 즉시 검사에게 보고하여야 한다.
③ 제1항의 경우 검사 또는 사법경찰관은 조서 등에 기재하지 아니한 인적 사항을 범죄신고자 등 신원관리카드(이하 "신원관리카드"라 한다)에 등재하여야 한다.
④ 제1항에 따라 조서등에 성명을 기재하지 아니하는 경우에는 범죄신고자 등으로 하여금 조서 등에 서명은 가명(假名)으로, 간인(間印) 및 날인(捺印)은 무인(拇印)으로 하게 하여야 한다. 이 경우 가명으로 된 서명은 본명(本名)의 서명과 동일한 효력이 있다.
⑤ 범죄신고자 등은 진술서 등을 작성할 때 검사 또는 사법경찰관의 승인을 받아 인적 사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니할 수 있다. 이 경우 제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.
⑥ 범죄신고자 등이나 그 법정대리인은 검사 또는 사법경찰관에게 제1항에 따른 조치를 하도록 신청할 수 있다. 이 경우 검사 또는 사법경찰관은 특별한 사유가 없으면 그 조치를 하여야 한다.
⑦ 신원관리카드는 검사가 관리한다.
⑧ 신원관리카드의 작성 및 관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2012. 2. 10.]

제8조(인적 사항의 공개 금지)
이 법에 규정된 경우를 제외하고는 누구든지 이 법에 따라 보호되고 있는 범죄신고자 등이라는 정황을 알면서 그 인적 사항 또는 범죄신고자 등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다.
[전문개정 2012. 2. 10.]

제9조(신원관리카드의 열람)
① 법원은 다른 사건의 재판에 필요한 경우에는 검사에게 신원관리카드의 열람을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 검사는 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우 외에는 그 열람을 허용하여야 한다.
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 소명(疏明)하고 검사의 허가를 받아 신원관리카드를 열람할 수 있다. 다만, 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 열람을 허가하여서는 아니 된다.
1. 검사나 사법경찰관이 다른 사건의 수사에 필요한 경우
2. 변호인이 피고인의 변호에 필요한 경우
3. 제14조에 따른 범죄신고자 등 구조금 지급에 관한 심의 등 공무상 필요한 경우
③ 피의자 또는 피고인이나 그 변호인 또는 법정대리인, 배우자, 직계친족과 형제자매는 피해자와의 합의를 위하여 필요한 경우에 검사에게 범죄신고자 등과의 면담을 신청할 수 있다.
④ 제3항의 면담 신청을 받은 검사는 즉시 그 사실을 범죄신고자 등에게 통지하고, 범죄신고자 등이 이를 승낙한 경우에는 검사실 등 적당한 장소에서 범죄신고자 등이나 그 대리인과 면담을 할 수 있도록 조치할 수 있다.
⑤ 제2항제2호에 따라 신원관리카드의 열람을 신청한 변호인과 제3항에 따라 면담 신청을 한 자는 검사의 거부처분에 대하여 이의신청을 할 수 있다.
⑥ 제5항의 이의신청은 그 검사가 소속된 지방검찰청검사장(지청의 경우에는 지청장)에게 서면으로 제출하여야 한다. 이의신청을 받은 검사장 또는 지청장은 이의신청이 이유가 있다고 인정하는 경우에는 신원관리카드의 열람을 허가하거나 범죄신고자 등이나 그 대리인과 면담할 수 있도록 조치하여야 한다.
[전문개정 2012. 2. 10.]

제10조(영상물 촬영)
① 범죄신고자 등에 대하여 「형사소송법」 제184조(증거보전의 청구와 그 절차) 또는 제221조의2(증인신문의 청구)에 따른 증인신문을 하는 경우 판사는 직권으로 또는 검사의 신청에 의하여 그 과정을 비디오테이프 등 영상물로 촬영할 것을 명할 수 있다.
② 제1항에 따른 영상물의 촬영비용 및 복사에 관하여는 「형사소송법」 제56조의2(공판정에서의 속기 · 녹음 및 영상녹화) 제2항 및 제3항을 준용한다.
③ 제1항에 따라 촬영한 영상물에 수록된 범죄신고자 등의 진술은 이를 증거로 할 수 있다.
[전문개정 2012. 2. 10.]

제11조(증인 소환 및 신문의 특례 등)
① 제7조에 따라 조서등에 인적 사항을 기재하지 아니한 범죄신고자 등을 증인으로 소환할 때에는 검사에게 소환장을 송달한다.
② 재판장 또는 판사는 소환된 증인 또는 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 참여한 법원서기관 또는 서기로 하여금 공판조서에 그 취지를 기재하고 해당 증인의 인적 사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니하게 할 수 있다. 이 경우 재판장 또는 판사는 검사에게 신원관리카드가 작성되지 아니한 증인에 대한 신원관리카드의 작성 및 관리를 요청할 수 있다.
③ 제2항의 경우 재판장 또는 판사는 증인의 인적 사항이 신원확인, 증인선서, 증언 등 증인신문의 모든 과정에서 공개되지 아니하도록 하여야 한다. 이 경우 제1항에 따라 소환된 증인의 신원확인은 검사가 제시하는 신원관리카드로 한다.
④ 제2항에 따라 공판조서에 인적 사항을 기재하지 아니하는 경우 재판장 또는 판사는 범죄신고자등 으로 하여금 선서서(宣誓書)에 가명으로 서명 · 무인하게 하여야 한다. 이 경우 제7조제4항 후단을 준용한다.
⑤ 증인으로 소환된 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 검사, 범죄신고자 등 또는 그 법정 대리인은 법원에 피고인이나 방청인을 퇴정(退廷)시키거나 공개법정 외의 장소에서 증인신문을 할 것을 신청할 수 있다.
⑥ 재판장 또는 판사는 직권으로 또는 제5항에 따른 신청이 상당한 이유가 있다고 인정할 때에는 피고인이나 방청인을 퇴정시키거나 공개법정 외의 장소에서 증인신문 등을 할 수 있다. 이 경우 변호인이 없을 때에는 국선변호인을 선임하여야 한다.
⑦ 제6항의 경우에는 「법원조직법」 제57조(재판의 공개)제2항 · 제3항 및 「형사소송법」 제297조(피고인 등의 퇴정)제2항을 준용한다. [전문개정 2012. 2. 10.]

제12조(소송진행의 협의 등)
① 법원은 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 검사 및 변호인과 해당 피고인에 대한 공판기일의 지정이나 그 밖의 소송 진행에 필요한 사항을 협의할 수 있다.
② 제1항에 따른 협의는 소송진행에 필요한 최소한에 그쳐야 하며, 판결에 영향을 주어서는 아니 된다.
③ 제1항의 경우에는 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제10조(집중심리) 및 제13조(판결선고)를 준용한다. [전문개정 2012. 2. 10.]

제13조(신변안전조치)
① 검사 또는 경찰서장은 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 일정 기간 동안 해당 검찰청 또는 경찰서 소속 공무원으로 하여금 신변안전을 위하여 필요한 조치(이하 "신변안전조치"라 한다)를 하게 하거나 대상자의 주거지 또는 현재지(現在地)를 관할하는 경찰서장에게 신변안전조치를 하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 경찰서장은 특별한 사유가 없으면 즉시 신변안전조치를 하여야 한다.
② 재판장 또는 판사는 공판준비 또는 공판진행 과정에서 검사에게 제1항에 따른 조치를 하도록 요청할 수 있다.
③ 범죄신고자 등, 그 법정대리인 또는 친족 등은 재판장 · 검사 또는 주거지나 현재지를 관할하는 경찰서장에게 제1항에 따른 조치를 하여 줄 것을 신청할 수 있다.
④ 경찰서장이 신변안전조치를 한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 검사에게 통보하여야 한다.
⑤ 제1항에 따른 신변안전조치의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉 [전문개정 2012. 2. 10.]

10. 결과보고서 양식

▣ 신고의무자

붙임 3 [실적 취합기관] 교육 결과보고서 양식

아동학대 신고의무자 교육 결과보고서			
제출기관	ex) ○○시 ○○구, ○○시 교육청, 보건소 등		
근거 호수 및 기관유형 (참고1)	2호 아동복지 시설	해당기관 [참고]	아동양육시설

※ 시스템에 등록시, 신고의무자 근거의 호수.기관유형.해당기관이 다를 경우 별건 등록
18호 청소년복지시설(여가부) - 청소년상담복지센터 - 시스템에 해당기관 1건 등록
18호 청소년복지시설(여가부) - 학교밖청소년지원센터 - 시스템에 해당기관 1건 등록
9호 성폭력관련시설(여가부) - 성폭력피해상담소, 성폭력피해자보호소 - 시스템에 해당기관 1건 등록

총 기관수 *2025.12.31.기준	100	교육 이수 기관수	80 총 기관 중 실제 교육이수 기관 수
총 인원수 *2025.12.31.기준	850 총 교육대상자 수	교육 이수인원	600 총 교육대상자 중 실제 교육이수 인원

※ 동 결과보고서는 교육실적 점검결과 내부결제 공문(자유양식)과 함께 실적관리시스템에 첨부파일로 추가할 것

부록 1 (신고의무자 교육 실시 기관) 교육 결과보고서 양식

[신고의무자 교육 실시 기관] 아동학대 신고의무자 교육 결과보고서			
시설 또는 기관명			
소재지 (시도 및 시군구)	서울 종로구	시설장 (기관장) 성명	홍길동
교육일시	ex) 2025.5.1.	강사명(소속)	*집합 강사교육일 경우만 작성
총 인원수 *2025.12.31.기준	100명	교육 이수인원	80명
교육시간	1시간	교육방법	(집합) 강사교육, (집합) 온라인 교육, (인터넷) 복지부 위탁 기관, (인터넷) 기타 원격교육 기관, 중1개 이상 선택
* 교육방법 중 '(인터넷) 기타 원격교육기관'을 선택한 경우 추가 작성			
교육(탑재)운영 기관 명		탑재 사이트 주소	www.edu.or.kr

▣ 공공부문

붙임 2 (공공부문 기관 별) 교육 결과보고서 양식

[공공부문) 아동학대 예방교육 결과보고서			
기관명	(상 위) 공공기관 (하 위) 중앙행정기관 (기관명) 국가아동권리보장원 * 공공부문 실적관리 시스템 매뉴얼 5p참고		
소재지 (시도 및 시군구)		기관장 성명	
교육일시	ex) 2025.3.21.- 2025.11.21.	교육 이수 기관수	*집합 강사교육일 경우만 작성
기관 총인원 *2025.12.31.기준	100명	교육 수료인원	80명
교육시간	1시간 30분	교육방법	(집합) 강사 교육, (집합) 온라인 교육, (인터넷) 복지부 위탁 기관, (인터넷) 기타 원격 교육 기관, 中 1개 이상 선택
* 교육방법 중 '(인터넷) 복지부 콘텐츠 탑재 기타 기관'을 선택한 경우 추가 작성			
교육(탑재)운영 기관 명		탑재 사이트 주소	www.edu.or.kr
※ 동 결과보고서는 교육실적 점검결과 내부결제 공문(자유양식)과 함께 실적관리시스템에 첨부파일로 추가할 것 (소속기관 실적취합 용으로도 사용 가능)			

11. 콘텐츠 인증 신청서 양식

붙임 3 아동학대 예방교육(신고의무자.공공부문교육) 콘텐츠 인증 신청서

아동학대 예방교육(신고의무자·공공부문) 콘텐츠 인증 신청서

기관명	○○부/○○시/○○시 교육청/○○시 ○○교육지원청 등		
홈페이지URL	www.○○○.go.kr		
부서명	○○○과	이름	홍길동
전화번호		e-mail	@
교육대상		교육인원(예상)	명
교육기간	2026.0.0.~2026.0.0	탑재 예상일	2026.0.0
탑재기관	○○○평생학습포털	○○○인재개발원	
탑재URL	www.		
콘텐츠 제작기관 (☑표시)	☐ 국가기관 ☐ 지자체 ☐ 공공기관 ☐ 대학 ☐ 아동보호전문기관 ☐ 관련 법령, 지침에 근거하여 중앙부처에서 지정·인가한 민간업체 ☐ 그 외		

인증요청 과정 및 필수교육내용 (☑표시)

☐ 아동학대 신고의무자 교육(아동복지법 제26조)- 해당사항 없을시 칸 삭제

필수내용	해당부분 시나리오/영상	세부내용
아동학대 관련 법	3페이지 00:00~04:16	- 아동학대 관련 규정
	3페이지 07:38~08:20	- 아동복지법
아동학대 유형과 의심징후	3페이지 04:17~07:37	- 아동학대 유형과 사례
	15페이지 21:00~:23:24	- 의심징후 시 대처방법
신고방법 및 피해아동 보호절차	19~20페이지 54:50~57:40	- 아동학대 신고의무제도

☐ 공공부문 아동학대 예방교육(아동복지법 제26조의2)- 해당사항 없을시 칸 삭제

필수내용	해당부분 시나리오/영상	세부내용
아동학대 예방에 관련 법	3페이지 00:00~04:16	-
	3페이지 07:38~08:20	-
아동학대의 주요사례	3페이지 04:17~07:37	-
	15페이지 21:00~:23:24	-
아동학대 발견시의 신고방법	19~20페이지 54:50~57:40	-

▣ 공공부문

교육내용 (교육목차)	○○○영상과정 명 :		
콘텐츠 개발비	○○백만원	동영상 용량(전체)	MB
자막 유무	있음/없음	부가자료 유무	있음/없음
수어 유무	있음/없음	총 영상시간	
특이사항			

붙임
1. 교육영상
2. 제출영상 시나리오(영상 시간.분에 해당하는 대본 일체)
3. 아동학대 신고의무자·아동학대예방 공공부문 교육콘텐츠(영상) 제작 승인 대상 여부 증빙자료(ex, 인가서 등)

아동학대 예방교육(법정의무교육) 시행을 위해 위와 같이 콘텐츠 인증을 요청합니다.

2026년 월 일

(신청기관) (직인생략)

2026
아동학대 예방교육
가이드북

발행일 | 2026년 5월
발행처 | 국가아동권리보장원